

0003622-91.2005.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Ofício - 60/2005 - Delegacia de Polícia de Salto,
01/2005 - Delegacia de Polícia de Salto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo Dias Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Danilo Dias Nunes, pleiteia sua reabilitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003622-91.2005.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003622-91.2005.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Ofício - 60/2005 - Delegacia de Polícia de Salto,
01/2005 - Delegacia de Polícia de Salto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo Dias Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Danilo Dias Nunes, pleiteia sua reabilitação criminal, na forma do artigo 93/95 do Código Penal e 743 e seguintes do Código de Processo Penal, juntando documentos (fls. 281/294).

Após, vieram a Folha de Antecedentes Criminais e certidões em nome do sentenciado (fls. 220/223).

O Representante do Ministério Público opinou favoravelmente (fls. 225).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido de reabilitação criminal é um direito subjetivo do condenado, para que lhe seja assegurado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, e, em alguns casos, para que cessem os efeitos extrapenais da condenação, previstos no artigo 92, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos estipulados nos artigos 93 e 94 da Lei Penal, é de rigor que haja decisão de procedência da pretensão formulada.

Conforme resta indicado nos autos, o sentenciado demonstrou que não voltou a praticar outro delito, bem como reside no país, não havendo notícia de descumprimento do inciso II, do artigo 94 do Código Penal.

Desta feita, foram cumpridas as determinações do artigo 744 e seguintes do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, DEFIRO a reabilitação requerida por Danilo Dias Nunes assegurando ao requerente sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, o que faço com estribo no artigo 93 do Código Penal, diligenciando a Serventia a expedição dos ofícios necessários ao cabal cumprimento do deliberado, em especial a prevista no artigo 747 do Código de Processo Penal (com remessa de cópia da decisão). Dos ofícios expedidos deverá constar que qualquer informação a respeito do requerente só poderá ser fornecida a pedido do próprio Juízo Criminal (artigo 748 do CPP).

Decorrido o prazo para recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Segunda Instância em recurso de ofício (artigo 746 do Código de Processo Penal).

P.I.C.

Salto, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA